Судебный акт по делу № 88-5425/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17346104&case_uid=1a7f8f1c-ad04-4549-96b2-e7a4f84a4d78&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-5425/2026

Уникальный идентификатор дела 77RS0035-02-2024-002165-87

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 26 февраля 2026 г.

Определение изготовлено в полном объёме 27 февраля 2026 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Анатийчук О.М.,

судей Патронова Р.В. и Куденко И.Е.

рассмотрела в открытом судебном заседании 26 февраля 2026 г. по кассационной жалобе и дополнениям к ней Нехаенко Натальи Александровны на решение Троицкого районного суда города Москвы от 19 февраля 2025 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 2 декабря 2025 г.

гражданское дело № 2-178/2025 по иску Департамента городского имущества города Москвы к Нехаенко Наталье Александровне, Романовой Елене Валентиновне и Магаз Светлане Геннадьевне о признании отсутствующим права собственности на земельные участки,

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Патронова Р.В., выслушав объяснения представителей ответчика Нехаенко Н.А. – адвоката Кулешова А.В., Литвак О.В., поддержавших доводы поданной им кассационной жалобы, представителя Департамента городского имущества города Москвы Зудбинова Д.В., полагавшего доводы жалобы не основанными на законе, а судебные акты подлежащими оставлению без изменения,

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

установила:

Департамент городского имущества города Москвы (далее – ДГИ города Москвы, истец) обратился в суд с названным иском, в котором просил признать отсутствующим право собственности

– Нехаенко Н.А. на земельные участки с кадастровыми номерами

№

, по адресу: Москва,

<адрес>

.

– Романовой Е.В. на земельные участки с кадастровыми номерами

№

, по адресу: Москва,

<адрес>

.

– Магаз С.Г. на земельный участок с кадастровым номером

№

, по адресу: Москва,

<адрес>

.

По мнению истца, спорные земельные участки по своей конфигурации и ширине не могут использоваться по целевому назначению «под малоэтажное жилищное строительство» с соблюдением строительных, противопожарных и иных норм и правил, фактически представляют собой проезды и проходы к принадлежащим собственникам земельным участкам.

Решением Троицкого районного суда города Москвы от 19 февраля 2025 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 2 декабря 2025 г. (мотивированное определение изготовлено 8 декабря 2025 г.), исковые требования удовлетворены.

В кассационной жалобе и дополнениям к ней, поданных во Второй кассационный суд общей юрисдикции, ответчиком Нехаенко Н.А. ставится вопрос об отмене принятых судебных постановлений как незаконных с вынесением по делу нового решения об отказе в удовлетворении заявленного ДГИ города Москвы иска. В обоснование доводов кассационной жалобы указано на неверное применение судами норм материального и процессуального права, неправильное установление фактических обстоятельств дела. Указывает, что, дело необоснованно было рассмотрено судом общей юрисдикции, до рассмотрения поданной им частной жалобы на определение Троицкого районного суда города Москвы от 20 мая 2024 г. об отказе в передаче дела на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области. Полагает, что суды необоснованно при разрешении спора применили положения статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации и не учли, что ДГИ города Москвы никогда не являлось владельцем спорных земельных участков, ими не пользовалось и правом на распоряжение не обладало. Указывает, что истцом был пропущен срок исковой давности, установленный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, что являлось самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска. Полагает, что отсутствие владения спорными земельными участками является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска о защите нарушенного права. Указывает, что земельные участки были приобретены им в рамках дела о банкротстве и составляли конкурсную массу должника, которая была реализована на торгах, а не в порядке приватизации. Считает, что она является добросовестным приобретателем, однако суды, применяя положения статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, не учли, что данный способ защиты возможен только в случае установления недобросовестности приобретателя земельных участков. Указывает, что спорные земельные участки, являясь дорогами, находятся на территории закрытого посёлка, который обнесён забором, вследствие чего не могут являться объектами общего пользования. Полагает, что суды, удовлетворив заявленный иск, фактически лишили её права собственности, однако никакой компенсации со стороны истца за это не предусмотрели.

На рассмотрение дела в судебное заседание суда кассационной инстанции ответчики Нехаенко Н.А., Романова Е.В., Магаз С.Г., представители третьих Управления Росреестра по городу Москве, ТСН «ЖК Рависсан», Абаев В.К., конкурсный управляющий не явились. О времени и месте судебного заседания, назначенного на 26 февраля 2022 г., извещены надлежащим образом. При таких обстоятельствах, в соответствии с частью 5 статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие.

В силу статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Выслушав объяснения представителей ответчика Нехаенко Н.А. – адвоката Кулешова А.В., Литвак О.В., поддержавших доводы поданной им кассационной жалобы, представителя Департамента городского имущества города Москвы Зудбинова Д.В., полагавшего доводы жалобы не основанными на законе, а судебные акты подлежащими оставлению без изменения, изучив материалы гражданского дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность решения суда первой инстанции и апелляционное определение, кассационный суд общей юрисдикции не находит оснований для отмены состоявшихся судебных актов по следующим основаниям.

Судом при рассмотрении дела установлено и это следует из материалов дела, Нехаенко Н.А. является собственником земельных участков с кадастровыми номерами

№

, расположенных по адресу: г. Москва,

<адрес>

, которые имеют вид разрешенного использования – под малоэтажное жилищное строительство.

Романовой Е.В. на праве собственности принадлежат земельные участки с кадастровыми номерами

№

, расположенные по адресу: г. Москва,

<адрес>

, вид разрешенного использования – под малоэтажное жилищное строительство.

Магаз С.Г. является собственником земельного участка площадью 559 кв.м с кадастровым номером

№

, расположенный по адресу: г. Москва,

<адрес>

, имеют вид разрешенного использования – под малоэтажное жилищное строительство.

В связи с поступившим в адрес истца коллективным обращением жителей ТСН «ЖК Рависсан» по вопросу принятия мер по защите территорий общественного пользования Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы проведены обследования спорных земельных участков, по результатам которых установлено, что на земельных участках размещается асфальтированная дорога.

Постановлением Администрации сельского поселения Первомайское Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 27 мая 2011 г. № 297 был утверждён проект планировки малоэтажной жилой застройки строительства с внутриплощадочными сетями инженерного обеспечения на земельных участках общей площадью 219 511 кв.м.

Коттеджный поселок «Рависсан» образован в результате раздела общего земельного участка, предоставленного ОАО «Керамо» для организации жилого поселка малоэтажной застройки. При организации жилого поселка был утвержден Генеральный план застройки, которым были предусмотрены земельные участки, непосредственно предназначенные для малоэтажного строительства, так и земельные участки под дороги и проезды с кадастровыми номерами

№

.

В материалы дела представлено заключение эксперта, проведенного в рамках рассмотрения гражданского дела №2-1582/2023 по иску Нехаенко Н.А. к ТСН «ЖК Рависсан» о нечинении пользования участками, установлении сервитута. Конфигурация земельных участков с кадастровыми номерами

№

описывает земли общего пользования ТСН «ЖК Рависсан», в частности внутрипоселковые дороги с твёрдым покрытием. При проведении анализа местоположения границ земельных участков экспертом выявлено, что без использования земельных участков с кадастровыми номерами

№

невозможно обеспечить доступ к земельным участкам, расположенных на территории ТСН «ЖК Рависсан».

18 сентября 2024 г. и 8 октября 2024 г. Нехаенко Н.А. выданы Уведомления о соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером

№

и с кадастровым номером

№

соответственно.

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался статьями 1, 42 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 85 Земельного Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» и исходил из того, что заявленные ДГИ города Москвы требования основаны на законе.

При этом суд указал на то, что спорные земельные участки находятся в зоне территорий общего пользования, являются дорогами общего пользования.

Поскольку в соответствии с требованиями пункта 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, скверами, бульварами, не подлежат приватизации, суд пришёл к выводу об обоснованности заявленного иска, в связи с чем постановил решение о признании права на спорные земельные участки отсутствующим и истребовал их из чужого владения.

Отклоняя возражения ответчика о пропуске истцом срока исковой давности, суд со ссылкой на положения статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что на данные правоотношения положения о пропуске срока исковой давности не распространяются.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции дополнительно указал на то, что спорные земельные участки в соответствии с Генеральным планом застройки относятся к красным линиям и являются территорией общего пользования, вследствие чего обращение ДГИ города Москвы с настоящим иском является исключительным способом защиты нарушенного права.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с данными выводами судов первой и апелляционной инстанций соглашается, находит их основанными на правильном применении к спорным правоотношениям норм материального и процессуального права, а также соответствующими представленным сторонами доказательствам, которым судами с учётом требований статей 59, 60, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дана надлежащая правовая оценка.

Согласно положениям статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (пункт 11); территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары) (пункт 12).

Положениями статьи 42 ГрК РФ предусмотрено, что подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории (часть 1).

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по её обоснованию (часть 2).

Согласно подпункту «а» пункта 1 части 3 названной статьи основная часть проекта планировки территории включает в себя чертёж или чертежи планировки территории, на которых отображаются красные линии.

В соответствии с частью 5 статьи 45 ГрК РФ органы местного самоуправления поселения, органы местного самоуправления городского округа обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основании генерального плана поселения (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 данного Кодекса), генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки.

В силу части 17 статьи 45 ГрК РФ органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.

Пунктом 2 части 6 статьи 43 ГрК РФ предусмотрено, что красные линии также отображаются и на чертежах проекта межевания территорий. Порядок установления красных линий с учётом их правовых и технических характеристик требует разработки специального проекта на основе генеральных планов поселений и проектов детальной планировки территорий. Данный проект подлежит утверждению органами местного самоуправления по согласованию с органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными службами органов местного самоуправления. По общему правилу согласование красных линий осуществляется проектной организацией одновременно с согласованием соответствующей градостроительной документации (пункт 4.4 Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, принятой постановлением Госстроя России от 6 апреля 1998 г. № 18-30).

Таким образом, данное правовое регулирование не предполагает произвольного установления красных линий уполномоченными органами, а лицо, права которого могут быть нарушены в результате установления данных линий, не лишено возможности оспорить в судебном порядке соответствующий административный акт.

Установив по материалам дела, что спорные земельные участки относятся к земельным участкам, находящимся на территории города Москвы, являются землями общего пользования (дорогами), суды пришли к верному выводу о том, что они не могут находиться в собственности ответчиков.

Отклоняя доводы жалобы о ненадлежащем способе защиты нарушенного права, суды обоснованно сослались на положения пункта 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», согласно которому в случае, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть защищено путём признания права или истребования имущества из чужого незаконного владения (право собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного права или обременения может осуществляться путём предъявления иска о признании права или обременения отсутствующим.

Таким образом, иск о признании зарегистрированного права или обременения отсутствующим является исключительным способом защиты, который подлежит применению лишь тогда, когда нарушенное право истца не может быть защищено посредством предъявления специальных исков, предусмотренных действующим гражданским законодательством.

Выбор способа защиты вещного права, квалификация спорного отношения сторон и разрешения вещно-правового конфликта зависит от того, в чьём фактическом владении находится спорное имущество.

Правильно применив приведенные положения материального закона и разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, установив, что целью предъявления настоящего иска, является защита государственной собственности на земельные участки, на которых расположена уличная дорожная сеть коттеджного посёлка, а также, приняв во внимание, что Департамент осуществляет правомочия собственника в отношении неразграниченного государственного имущества, суды обоснованно пришли к выводу о надлежащем способе защиты нарушенного права со стороны Департамента.

Доводы жалобы о пропуске Департаментом срока исковой давности являлись предметом проверки нижестоящих судов и обоснованно были отклонены с указанием соответствующих мотивов как не основанные на законе.

Податель жалобы не учитывает, что в силу статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» исковая давность не распространяется на требования о признании права отсутствующим.

Каких-либо иных доводов, которые не были учтены судами и могли бы повлиять на существо принятого решения, кассационная жалоба Нехаенко Н.А. не содержит.

Руководствуясь статьями 379?, 390, 390? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Троицкого районного суда города Москвы от 19 февраля 2025 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 2 декабря 2025 г. оставить без изменения, кассационную жалобу и дополнения к ней Нехаенко Натальи Александровны – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи